

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                        |                                  |            |
|------------------------|----------------------------------|------------|
| คำวินิจฉัยที่ 102/2564 | ศาลปกครองเชียงใหม่               | ศาลผู้ส่ง  |
|                        |                                  | ความเห็น   |
|                        | ศาลจังหวัดเชียงราย               | ศาลผู้รับ  |
|                        |                                  | ความเห็น   |
|                        | นาย ช.                           | ผู้ฟ้องคดี |
|                        | เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย | ผู้ถูกฟ้อง |
|                        |                                  | คดี        |

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

ป.ที่ดิน มาตรา

แม้คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชน ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ที่ ๑ อธิบดี กรมที่ดิน ที่ ๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีคำขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในส่วนที่ออกทับที่ดินมีโฉนดของผู้ฟ้องคดี อันมีลักษณะเป็นการตั้งรูปเรื่องการฟ้องคดีเป็นคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เหตุแห่งการขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ก็เนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งมีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แล้ว ส่วนผู้ฟ้องคดีอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดิน

ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งยังไม่อาจหาข้อยุติกันได้ ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้หรือไม่ นั้น ต้องวินิจฉัยก่อนว่าที่ดินพิพาทนั้น เป็นของผู้ฟ้องคดีหรือเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ไม่มี -)

|                             |                 |                                      |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           |                 | สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ |
| <u>แผนก</u>                 |                 |                                      |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |                                      |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> | คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน            |